

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 56/2

Welche drei Kernrechte haben SuS — Trias?

Welche **drei Kernrechte** haben SuS — Trias?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 56/2

Welche **drei Kernrechte** haben SuS — Trias?

ANTWORT

- **Information** — Schulbetrieb · Leistungsstand · Förderhinweise
- **Beteiligung** — Schulleben · U.-Mitwirkung
- **Beschwerde** — LK / SL / Schulforum

Bei Minderjährigen gelten Info-Rechte AUCH für Erziehungsberechtigte.

Quelle: Art. 56 Abs. 2 BayEUG; Block 5.1 Z. 1091–1096

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 56/2

Welche Beteiligungsrechte haben SuS am Schulleben?

Welche **Beteiligungsrechte** haben SuS am Schulleben?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 56/2

Welche **Beteiligungsrechte** haben SuS am Schulleben?

ANTWORT

- Teilnahme am **Schulleben**
- Mitwirkung bei **Unterrichtsgestaltung** im Rahmen Schulordnung + Lehrplan

Quelle: Art. 56 Abs. 2 BayEUG; Block 5.1 Z. 1093

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · RECHTE · ART. 56/2

Wie funktioniert das **Beschwerderecht** der SuS — Reihenfolge?

Wie funktioniert das **Beschwerderecht** der SuS — Reihenfolge?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · RECHTE · ART. 56/2

Wie funktioniert das **Beschwerderecht** der SuS — Reihenfolge?

ANTWORT

Stufenfolge: **LK** → **SL** → **Schulforum**.

⚠ **KEINE Zwangsstufenfolge** — Wahl der Ebene nach Sachverhalt.

Quelle: Art. 56 Abs. 2 BayEUG; Block 5.1 Z. 1094

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 56/3

Welche **Grenzen** hat die freie Meinungsäußerung von SuS?

Welche **Grenzen** hat die freie Meinungsäußerung von SuS?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 56/3

Welche **Grenzen** hat die freie Meinungsäußerung von SuS?

ANTWORT

- **Wahrung sachlichen Zusammenhangs**
- **Keine politische Agitation**
- Abhängig von **Alter + Reife + Interesse**

Quelle: Art. 56 Abs. 3 BayEUG; Block 5.1 Z. 1095, 1608

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 56/2

Welche Fürsorge-Rechte haben SuS?

Welche **Fürsorge-Rechte** haben SuS?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 56/2

Welche **Fürsorge-Rechte** haben SuS?

ANTWORT

- **Schulgesundheit**
- **Unfallverhütung**
- **Lernmittelfreiheit**
- **Kostenfreiheit Schulweg**

Quelle: Art. 56 Abs. 2 BayEUG; Block 5.1 Z. 1607

BV

BayEUG

BaySchO
§ 41 +
MSO § 12

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · § 41 BAYSCHO + MSO § 12

Ab wann darf ein SuS in die eigene Schülerakte schauen — und wann muss eine Probe zurück sein?

Ab wann darf ein SuS in die **eigene Schülerakte** schauen — und wann muss eine **Probe** zurück sein?

ANTWORT

BV

BayEUG

BaySchO
§ 41 +
MSO § 12

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · § 41 BAYSCHO + MSO § 12

Ab wann darf ein SuS in die **eigene Schülerakte** schauen — und wann muss eine **Probe** zurück sein?

ANTWORT

- Schülerakte: ab **14. Lebensjahr** (§ 41/1 BaySchO)
- LNW-Rückgabe: angemessene Frist, i.d.R. **innerhalb 2 Wochen** (MSO § 12/3)
- + Benotung + Besprechung + Herausgabe zur Eltern-Kenntnisnahme

Quelle: § 41/1 BaySchO + MSO § 12/3; Block 5.1 Z. 1609, 1611

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · RECHTE · NOTENAUSKUNFT (REVIEWER-D F5)

Ein SuS verlangt Auskunft über alle Noten (schriftl. + mdl. + prakt.). LK verweigert mit Hinweis auf 'Leistungsbewertungsautonomie'. Rechtslage + LK-Reaktion?

Ein SuS verlangt Auskunft über **alle** Noten (schriftl. + mdl. + prakt.). LK verweigert mit Hinweis auf 'Leistungsbewertungsautonomie'. Rechtslage + LK-Reaktion?

ANTWORT

BV
Verfassung

BayEUG

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · STACK

Welche
Rechtsgrundlagen regeln
R/P der SuS? (Stack)

Welche **Rechtsgrundlagen** regeln R/P der SuS? (Stack)

ANTWORT

BV
Verfassung

BayEUG

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · STACK

Welche **Rechtsgrundlagen**
regeln R/P der SuS? (Stack)

ANTWORT

- **BV**: Art. 128
(Bildungsanspruch) · 132
(Anlagen-/Leistungs-Prinzip)
- **BayEUG**: Art. 35 · 52 · 56 · 62
· 78 · 80 · 84 · 118
- **BayScho**: §§ 20 · 23 · 28 · 41

Quelle: Block 5.1 Z. 1606 (Stack-Karte)

BV

BayEUG

Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · RECHTE · NOTENAUSKUNFT (REVIEWER-D F5)

Ein SuS verlangt Auskunft über **alle** Noten (schriftl. + mdl. + prakt.). LK verweigert mit Hinweis auf 'Leistungsbewertungsautonomie'. Rechtslage + LK-Reaktion?

ANTWORT

Subjektives öffentl. Recht aus Art. 56/2 + Art. 52/1 BayEUG + DSGVO Art. 15 + BV Art. 128.

Keine Einschränkung auf Notenarten — schriftl. + mdl. + prakt. ALLE.

4-Stufen-Verhältnismäßigkeit: legitimes Ziel · Geeignetheit · Erforderlichkeit · Angemessenheit → i.d.R. Auskunftspflicht.

LK-Reaktion: Recht anerkennen → Termin → strukturiertes Einzelgespräch mit Belegen + Förderhinweisen → Doku im Klassenbuch.

⚠ **Falle:** Vergleich mit Noten anderer SuS bleibt verboten (§ 14/4 LDO).

Quelle: Art. 56/2 + 52/1 BayEUG + DSGVO 15; Block 5.1 Z. 1122–1136, 1145

BV

BayEUG

Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 35

Was bedeutet Schulpflicht als Recht-Pflicht-Schnittstelle?

Was bedeutet **Schulpflicht** als Recht-Pflicht-Schnittstelle?

ANTWORT

BV

BayEUG

Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · RECHTE · ART. 35

Was bedeutet **Schulpflicht** als Recht-Pflicht-Schnittstelle?

ANTWORT

Schulpflicht = **Anwesenheitspflicht**; Recht auf Bildung = Pflicht zum sinnvollen Gebrauch.

12 Jahre Gesamt = 9 Vollzeit + 3 BS — ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit.

Quelle: Art. 35 + 56/4 BayEUG; Block 5.1 Z. 1088, 1101

BV

BayEUG

Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 56/4

Welche Pflichten haben SuS nach Art. 56 Abs. 4 BayEUG?

Welche **Pflichten** haben SuS nach Art. 56 Abs. 4 BayEUG?

ANTWORT

BV

BayEUG

Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 56/4

Welche **Pflichten** haben SuS nach Art. 56 Abs. 4 BayEUG?

ANTWORT

- Verhalten so, dass **Aufgabe Schule erfüllt** wird (Bildungsziel)
- **Verhüllungsverbot** (Gesicht; Ausnahmen schulisch/SL-Härtefall)
- Regelmäßige Teilnahme U. + verbindlichen Schulveranstaltungen
- **Distanz-U.**: Bild + Ton, wenn LK fordert + Technik vorhanden
- Unterlassen Schulbetrieb-/Ordnungs-Störungen
- Mitwirkung bei **sonderpäd. Gutachten** (Art. 41/4+6)

Quelle: Art. 56 Abs. 4 BayEUG; Block 5.1 Z. 1099–1108

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 56/4

Was bedeutet das Verhüllungsverbot — Ausnahmen?

Was bedeutet das **Verhüllungsverbot** — Ausnahmen?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 56/4

Was bedeutet das **Verhüllungsverbot** — Ausnahmen?

ANTWORT

- **Gesicht** in Schule + schul. Veranstaltungen verhüllt = verboten
- **Schulbedingte Ausnahmen** (z.B. Schutzkleidung, Sport)
- **SL-Härtefallausnahme** bei unbilliger Härte

Quelle: Art. 56/4 S. 2 BayEUG; Block 5.1 Z. 1100, 1610

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

FALLE MP_05 · PFLICHTEN · PASSIVE VERWEIGERUNG

Ein SuS dreht sich demonstrativ mit dem Rücken zur Tafel: 'Meine Schulpflicht erfülle ich durch Anwesenheit.' LK vergibt schlechte mündliche Note und Verweis. Rechtslage?

Ein SuS dreht sich demonstrativ mit dem Rücken zur Tafel: 'Meine Schulpflicht erfülle ich durch Anwesenheit.' LK vergibt schlechte mündliche Note **und** Verweis. Rechtslage?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · PFLICHTEN · PASSIVE VERWEIGERUNG

Ein SuS dreht sich demonstrativ mit dem Rücken zur Tafel: 'Meine Schulpflicht erfülle ich durch Anwesenheit.' LK vergibt schlechte mündliche Note **und** Verweis. Rechtslage?

ANTWORT

Aktive Mitwirkungspflicht (Art. 56/4) — Anwesenheit allein genügt NICHT.

Mitarbeitsnote (Art. 52/3) NUR fachbezogen — NICHT als Verhaltenssanktion.

Verweigerung = fehlende Leistung bewertbar; das Verweigern selbst ist KEIN Notenkriterium.

Verhaltenssanktion separat über Art. 86.

⚠ **Doppelsanktion**: identische mdl. Note + Verweis für identisches Verhalten = ne-bis-in-idem-Analogie (Art. 103/3 GG analog) → unzulässig.

Stufenmodell: päd. → organisator. → diszipl. → präventiv.

Quelle: Art. 56/4 + 52/3 vs. Art. 86 BayEUG; Art. 103/3 GG analog; Block 5.1 Z. 1149–1172

BV

BayEUG

Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 56/4 S. 3

Was gilt für Distanzunterricht — Bild + Ton?

Was gilt für **Distanzunterricht** — Bild + Ton?

ANTWORT

BV

BayEUG

Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 56/4 S. 3

Was gilt für **Distanzunterricht** — Bild + Ton?

ANTWORT

Übertragung **eigenes Bild + Ton** bei Video,
wenn LK aus päd. Gründen fordert + **Technik vorhanden**.

Quelle: Art. 56/4 S. 3 BayEUG; Block 5.1 Z. 1102

BV

BayEUG

Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 41

Wann ist die SuS verpflichtet, bei einem sonderpäd. Gutachten mitzuwirken?

Wann ist die SuS verpflichtet, **bei einem sonderpäd. Gutachten** mitzuwirken?

ANTWORT

BV

BayEUG

Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 41

Wann ist die SuS verpflichtet, **bei einem sonderpäd. Gutachten** mitzuwirken?

ANTWORT

Art. 56/4 BayEUG iVm **Art. 41/4 S. 2 + Abs. 6**: SuS hat Mitwirkungspflicht bei sonderpäd. Gutachten — Cross-Ref Block 8 / MP_08.

Quelle: Art. 41 + 56/4 BayEUG; Block 5.1 Z. 1104

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · PFLICHTEN · HANDY-FALLE USCHI

Eine SuS filmt heimlich die LK und postet das Video.
Wie reagieren — und ist Handynutzung in der Schule
eigentlich generell verboten?

Eine SuS filmt heimlich die LK und postet das Video. Wie reagieren — und ist Handynutzung in der Schule eigentlich generell verboten?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · PFLICHTEN · HANDY-FALLE USCHI

Eine SuS filmt heimlich die LK und postet das Video. Wie reagieren —
und ist Handynutzung in der Schule eigentlich generell verboten?

ANTWORT

Handy: in U./Veranstaltung NUR mit Erlaubnis Aufsicht; auf Gelände
SL im Einvernehmen Schulforum allgemein ODER Aufsicht Einzelfall
— **kein absolutes Verbot.**

Filmen LK: Persönlichkeitsrecht + KUG-Verstoß → **Beschlagnahme
nach § 23/2 BaySchO** (Sicherstellung) + Ordnungsmaßnahme
nach Art. 86.

Rückgabe bei Minderjährigen NUR an Erziehungsberechtigte.

Quelle: Art. 56/5 + § 23/2 BaySchO + KUG; Block 5.1 Z. 1108, 1115, 1119–1120

BV

BayEUG

**§ 23
BaySchO**

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · § 23 BAYSCHO + ART. 3 GSG

Was ist innerhalb der Schulanlage alles untersagt:
Rauchen / Alkohol / Drogen?

Was ist innerhalb der Schulanlage alles untersagt: Rauchen / Alkohol / Drogen?

ANTWORT

BV

BayEUG

**§ 23
BaySchO**

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · § 23 BAYSCHO + ART. 3 GSG

Was ist innerhalb der Schulanlage alles untersagt: Rauchen /
Alkohol / Drogen?

ANTWORT

- **Rauchen:** in Schule + auf Gelände verboten (Art. 3 GSG)
- **Alkohol/Rauschmittel:** Konsum innerhalb Schulanlage + bei schul.
Veranstaltungen untersagt (§ 23/1 BaySchO)

Quelle: Art. 3 GSG + § 23/1 BaySchO; Block 5.1 Z. 1110, 1112

BV

BayEUG

§ 23/2
BaySchO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · PFLICHTEN · § 23/2 BAYSCHO

Was ist mit gefährlichen/störenden Gegenständen?
Wegnahme + Rückgabe?

Was ist mit gefährlichen/störenden Gegenständen? Wegnahme + Rückgabe?

ANTWORT

BV

BayEUG

§ 23/2
BaySchO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · PFLICHTEN · § 23/2 BAYSCHO

Was ist mit gefährlichen/störenden Gegenständen? Wegnahme +
Rückgabe?

ANTWORT

- Mitbringen/Mitführen **untersagt**
- **Wegnahme + Sicherstellung** zulässig
- Rückgabe bei Minderjährigen NUR an **Erziehungsberechtigte**

Cross-Ref MP_06: § 23 ≠ Art. 86/87 — separate Rechtsgrundlage
(Sicherstellung vs. Erziehungs-/Ordnungsmaßnahme).

Quelle: § 23/2 BaySchO; Block 5.1 Z. 1114–1115

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 84

Dürfen SuS politische Parteien-Werbung in der Schule
machen?

Dürfen SuS politische Parteien-Werbung in der Schule machen?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · PFLICHTEN · ART. 84

Dürfen SuS politische Parteien-Werbung in der Schule machen?

ANTWORT

- Politische Werbung + parteipol. Tätigkeit **verboten**
- Abzeichen nur wenn Schulbetrieb **nicht gestört**

Quelle: Art. 84 BayEUG; Block 5.1 Z. 1612

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · NDM · ART. 35

Sind SuS aus Familien mit Asylgestattung schulpflichtig?

Sind SuS aus Familien mit Asylgestattung **schulpflichtig**?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · NDM · ART. 35

Sind SuS aus Familien mit Asylgestattung **schulpflichtig**?

ANTWORT

JA — alle K/J mit Wohnsitz/gewöhnl. Aufenthalt Bayern, **ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit** — auch wenn nach Heimatrecht nicht schulpflichtig.

Quelle: Art. 35 BayEUG; Block 5.4 Z. 1106, 1371

BV

BayEUG

**§ 8
GrSO / §
10 MSO**

KMBek

Bund

MP_05 · NDM · DEUTSCHKLASSE

Eine 9-jährige Familie zieht aus Syrien nach Bayern, das Kind spricht kein Deutsch. Wohin geht das Kind?

Eine 9-jährige Familie zieht aus Syrien nach Bayern, das Kind spricht kein Deutsch. **Wohin geht das Kind?**

ANTWORT

BV

BayEUG

**§ 8
GrSO / §
10 MSO**

KMBek

Bund

MP_05 · NDM · DEUTSCHKLASSE

Eine 9-jährige Familie zieht aus Syrien nach Bayern, das Kind spricht kein Deutsch. **Wohin geht das Kind?**

ANTWORT

Zunächst **Deutschklasse**, sofern Schulumt + Aufwandsträger gebildet (sonst Gastschulverhältnis).

Ziel: Vorbereitung Regelklasse altersgleicher Jgst.

Inhalt: intensivierte Sprachförderung + Werteerziehung + kulturelle Bildung.

Auf Elternantrag: SL kann Regelklasse gestatten bei Folgeerwartung.

Quelle: § 8 GrSO / § 10 MSO; Block 5.4 Z. 1373–1377

BV

BayEUG

§ 8
GrSO / §
10 MSO

KMBek

Bund

MP_05 · NDM · DEUTSCHKLASSE-DAUER

Wie lange darf ein Kind in einer Deutschklasse bleiben?

Wie lange darf ein Kind in einer Deutschklasse bleiben?

ANTWORT

BV

BayEUG

§ 8
GrSO / §
10 MSO

KMBek

Bund

MP_05 · NDM · DEUTSCHKLASSE-DAUER

Wie lange darf ein Kind in einer Deutschklasse bleiben?

ANTWORT

- i.d.R. **1 Schuljahr**
- **Spätestens 2 Schulbesuchsjahre**

Quelle: § 8 GrSO / § 10 MSO; Block 5.4 Z. 1378

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · NDM · FALLE TIEFER-EINSTUFUNG

Ein 12-jähriger ndM-SuS hat sehr schwache Deutschkenntnisse. Darf die SL ihn in eine **2 Jgst. tiefere** Klasse stecken?

Ein 12-jähriger ndM-SuS hat sehr schwache Deutschkenntnisse. Darf die SL ihn in eine **2 Jgst. tiefere** Klasse stecken?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · NDM · FALLE TIEFER-EINSTUFUNG

Ein 12-jähriger ndM-SuS hat sehr schwache Deutschkenntnisse. Darf die SL ihn in eine **2 Jgst. tiefere** Klasse stecken?

ANTWORT

NEIN — bei sprachlichen Defiziten allein!

Tiefere Einstufung bis **2 Jgst.** zulässig **NUR bei mangelndem Bildungsstand** — NICHT wegen sprachlicher Probleme.

SL stellt Jgst. fest auf Grundlage Art. 35 (Alter + bisherige Schullaufbahn) + entscheidet nach Leistungsstand.

Quelle: Art. 36 Abs. 3 S. 4 BayEUG; Block 5.4 Z. 1380–1383, 1400

BV

BayEUG

VO

KMBek

Richtlinie

Bund

MP_05 · NDM · 4 FÖRDERMASSNAHMEN

Welche vier Fördermaßnahmen für ndM-SuS gibt es?

BV

BayEUG

VO

KMBek

Richtlinie

Bund

MP_05 · NDM · DAZ

Was bedeutet DaZ und wie wird es bewertet?

Welche **vier Fördermaßnahmen** für ndM-SuS gibt es?

ANTWORT

BV

BayEUG

VO

KMBek

Richtlinie

Bund

MP_05 · NDM · 4 FÖRDERMASSNAHMEN

Welche **vier Fördermaßnahmen** für ndM-SuS gibt es?

ANTWORT

- **Vorkurs Deutsch 240** — 1,5 J., 240 WStd, KiGa+GS gemeinsam
- **Deutschklassen** — Übergangsklasse
- **DeutschPLUS-Differenzierung** — innerhalb Regel-U.
- **DeutschPLUS-Kurse** — additiv

Quelle: StMUK-KMBek; Block 5.4 Z. 1385–1390

BV

BayEUG

VO

KMBek

Richtlinie

Bund

MP_05 · NDM · DAZ

Was bedeutet **DaZ** und wie wird es bewertet?

ANTWORT

DaZ = Deutsch als Zweitsprache.

LehrplanPLUS für alle weiterführenden Schularten; Noten ins Zeugnis.

Quelle: LehrplanPLUS DaZ; Block 5.4 Z. 1391

BV
Verfassung

MP_05 · NDM · BV ART. 131

Wie ist **interkulturelle Erziehung** in Bayern verankert?

BayEUG

VO

KMBek

Bund

BV

MP_05 · SMV · ART. 62 + BV 131

Was ist die **SMV** und worauf stützt sie sich?

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

Wie ist **interkulturelle Erziehung** in Bayern verankert?

ANTWORT

BV
Verfassung

MP_05 · NDM · BV ART. 131

Wie ist **interkulturelle Erziehung** in Bayern verankert?

ANTWORT

GG + **BV Art. 131** („Geist der Demokratie“, „Völkerversöhnung“).

LehrplanPLUS MS = „interkultureller Begegnungsort“.

LK-Rolle: reversible Sprachhaltung · positive Konfliktlösung ·
repressionsfrei demokratisch.

Quelle: BV Art. 131 + Art. 2 BayEUG; Block 5.4 Z. 1395–1398

Was ist die **SMV** und worauf stützt sie sich?

ANTWORT

BV

MP_05 · SMV · ART. 62 + BV 131

Was ist die **SMV** und worauf stützt sie sich?

ANTWORT

Instrument der Demokratie-Einübung; gestützt auf BV Art. 131
+ Art. 2 BayEUG.

Aufgaben:

- gemeinsame Veranstaltungen
- Übernahme Ordnungsaufgaben
- Wahrnehmung schul. Interessen
- Mithilfe Konfliktlösung

Unterstützung durch SL + LK + EB.

Quelle: Art. 62 BayEUG + BV 131; Block 5.6 Z. 1566–1575

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · SMV · 6 RECHTE

Welche 6 Rechte hat die SMV?

Welche **6 Rechte** hat die SMV?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · SMV · 6 RECHTE

Welche **6 Rechte** hat die SMV?

ANTWORT

- **Information**
- **Anhörung / Vorschlag**
- **Vermittlung**
- **Beschwerde**
- **Mitwirkung (Hausordnung, Schulforum)**
- **Vorschlag Kurs-/Veranstaltungs-Gestaltung**

Quelle: Art. 62 Abs. 1 S. 4 BayEUG; Block 5.6 Z. 1577–1583

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · SMV · HIERARCHIE

**Wie ist die SMV-Hierarchie in Bayern organisiert
(Klasse → Land)?**

Wie ist die **SMV-Hierarchie** in Bayern organisiert (Klasse → Land)?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · SMV · HIERARCHIE

Wie ist die **SMV-Hierarchie** in Bayern organisiert (Klasse → Land)?

ANTWORT

1. **Klassensprecher** (Art. 8 BaySchO)



2. **Klassensprecher-Versammlung** (Art. 62/4)



3. **Schülersprecher 1./2./3. + Schülerausschuss** (Art. 9)



4. **Bezirksschülersprecher** (Art. 11) — MS: 7 pro Reg.bez.



5. **Land:** Landesschülersprecher · LSchKonf · LSchRat (Art. 62a) ·
Landesschulbeirat (Art. 73)

Quelle: Art. 62/62a/73 BayEUG + § 8/9/11 BaySchO; Block 5.6 Z. 1585–1593

BV

BayEUG

**§ 8
BaySchO**

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · SMV · § 8 BAYSCHO

Wann werden Klassensprecher gewählt — und ab welcher Jgst.?

Wann werden **Klassensprecher** gewählt — und ab welcher Jgst.?

ANTWORT

BV

BayEUG

**§ 8
BaySchO**

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · SMV · § 8 BAYSCHO

Wann werden **Klassensprecher** gewählt — und ab welcher Jgst.?

ANTWORT

- Ab **Jgst. 5** (in 1–4 keine Pflicht)
- Wahl **4 Wochen nach U.-Beginn**
- Verfahren durch Schülerausschuss im Einvernehmen SL
- Rücktritt: eigener Entschluss / schriftl. Elternverlangen / Neuwahl bei **2/3-Verlangen** der Klasse

Quelle: § 8 BaySchO; Block 5.6 Z. 1615–1617

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · SMV · VERBINDUNGS-LK FALLE LAA

Wer kann Verbindungslehrkraft werden — und wer NICHT?

Wer kann **Verbindungslehrkraft** werden — und wer NICHT?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · SMV · VERBINDUNGS-LK FALLE LAA

Wer kann **Verbindungslehrkraft** werden — und wer NICHT?

ANTWORT

Wählbar: jede LK + FL, **mind. ½ Regelstundenmaß + unbefristet** an Schule beschäftigt.

Wahl: Klassensprecher-Versammlung (Schulforum kann alle SuS wahlberechtigten).

Amtszeit: 1 Schuljahr.

⚠ NICHT wählbar: LAA — Status auf Widerruf, nicht unbefristet.

Quelle: Art. 62 Abs. 7 BayEUG; Block 5.6 Z. 1623–1627, 1643

- BV
- BayEUG**
Gesetz
- VO
- KMBek
- Bund

MP_05 · SMV · VERBINDUNGS-LK AUFGABEN

Welche **Aufgaben** hat die Verbindungslehrkraft?

- BV
- BayEUG**
Gesetz
- VO
- KMBek
- Bund

MP_05 · SMV · GRENZEN

Welche **Grenzen** hat die SMV — was darf sie NICHT?

Welche **Aufgaben** hat die Verbindungslehrkraft?

ANTWORT

- BV
- BayEUG**
Gesetz
- VO
- KMBek
- Bund

MP_05 · SMV · VERBINDUNGS-LK AUFGABEN

Welche **Aufgaben** hat die Verbindungslehrkraft?

ANTWORT

- **Verbindung SL/LK ↔ SuS**
- Beratung SMV
- Vermittlung Beschwerden
- Teilnahme Klassensprecher-Versammlung + Schulforum (Berater nach Mehrheitsbeschluss)

Quelle: Art. 62 Abs. 7 BayEUG; Block 5.6 Z. 1628

Welche **Grenzen** hat die SMV — was darf sie NICHT?

ANTWORT

- BV
- BayEUG**
Gesetz
- VO
- KMBek
- Bund

MP_05 · SMV · GRENZEN

Welche **Grenzen** hat die SMV — was darf sie NICHT?

ANTWORT

- **Kein politisches Mandat** — keine Stellungnahmen zu allg. innen-/ außenpolit. Fragen
- **Kein Ort parteipolitischer Agitation**
- SMV-Veranstaltungen unter **Schulaufsicht** (§ 10 BaySchO) — engl. organisator. Zusammenhang Schulbetrieb → Aufsichtspflicht + Versicherungsschutz

Quelle: Art. 62 BayEUG + § 10 BaySchO; Block 5.6 Z. 1597–1601, 1621

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · SMV · SCHÜLERZEITUNG

Welche zwei Erscheinungsformen kann die Schülerzeitung haben — und welche Folgen für Haftung und SL-Eingriff?

Welche **zwei Erscheinungsformen** kann die Schülerzeitung haben — und welche Folgen für Haftung und SL-Eingriff?

ANTWORT

BV

BayEUG

Art. 9
BaySchO

KMBek

Bund

MP_05 · SMV · SCHÜLERSPRECHER-WAHL

Wann werden **Schülersprecher (1./2./3.)** gewählt?

Wann werden **Schülersprecher (1./2./3.)** gewählt?

ANTWORT

BV

BayEUG

Art. 9
BaySchO

KMBek

Bund

MP_05 · SMV · SCHÜLERSPRECHER-WAHL

Wann werden **Schülersprecher (1./2./3.)** gewählt?

ANTWORT

- Wahl innerhalb **2 Wochen nach Klassensprecher-Wahl**
- Schulforum kann entscheiden, dass alle SuS wählen

Quelle: Art. 9 BaySchO; Block 5.6 Z. 1619

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

⚠ FALLE MP_05 · SMV · SCHÜLERZEITUNG

Welche **zwei Erscheinungsformen** kann die Schülerzeitung haben — und welche Folgen für Haftung und SL-Eingriff?

ANTWORT

1. Einrichtung der Schule (SMV-Rahmen): SL kann Verteilung + Herausgabe insgesamt bei Rechtsverstoß untersagen; Schulaufsicht trägt Verantwortung.

2. Druckwerk nach BayPrG (Presserecht): **Eltern-Haftung bleibt**; SL kann NICHT Herausgabe insgesamt verbieten — nur Verteilung auf Schulgelände bei Rechtsverstoß.

SL erhält Exemplar rechtzeitig vor Drucklegung; bei Einwänden Schulforum → gütliche Einigung.

Quelle: Art. 63 BayEUG + § 10/25 BaySchO + BayPrG; Block 5.6 Z. 1631–1640

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · SMV · KLASSENSPRECHER-VERSAMMLUNG

Was leistet die Klassensprecher-Versammlung?

Was leistet die **Klassensprecher-Versammlung**?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

MP_05 · SMV · KLASSENSPRECHER-VERSAMMLUNG

Was leistet die **Klassensprecher-Versammlung**?

ANTWORT

• **Überklassische Aufgaben**

- Tagt bei Bedarf
- Antrag von Schülersprecher mit TO an SL

Quelle: Art. 62 Abs. 4 BayEUG; Block 5.6 Z. 1618

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

FALLE MP_05 · QUERSCHNITT 5.1/5.6 → MP_06

Welche **Schnittstellen-Fälle** gibt es zwischen Mitarbeitsnote und Verhaltensnote / Erziehungsmaßnahme?

Welche **Schnittstellen-Fälle** gibt es zwischen Mitarbeitsnote und Verhaltensnote /
Erziehungsmaßnahme?

ANTWORT

BV

BayEUG
Gesetz

VO

KMBek

Bund

FALLE MP_05 · QUERSCHNITT 5.1/5.6 → MP_06

Welche **Schnittstellen-Fälle** gibt es zwischen Mitarbeitsnote und
Verhaltensnote / Erziehungsmaßnahme?

ANTWORT

Mitarbeitsnote (Art. 52/3) NUR fachbezogen — KEIN
Verhaltenswert.

Verhaltenssanktion separat über Art. 86.

Kombinierbarkeit zulässig (Art. 86/1), aber NICHT doppelt für
identisches Verhalten (**ne-bis-in-idem-Analogie**).

Cross-Ref MP_06 (Block 5.3 EOM).

Quelle: Art. 52/3 vs. 86 BayEUG; GG Art. 103/3 analog